DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (CÓDIGO PENAL)

TÍTULO I — CAPÍTULO VI: DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL

SEÇÃO I — DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL & SEÇÃO II — INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO

MATERIAL DECUPADO PARA O EDITAL GCM GUARULHOS — ARTIGOS 146 AO 150 INTEGRAIS

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO & DECUPAGEM DO EDITAL (BANCA IBAM)

Este documento contém a extração **literal, oficial e integral (lei seca compilada do Planalto)** dos **Artigos 146 a 150 do Código Penal (Crimes contra a Liberdade Pessoal e contra a Inviolabilidade do Domicílio)**, incluindo os artigos **146-A, 147-A, 147-B, 147-C e 149-A**, exatamente como exigido no Edital nº 09/2026-SGE01 (GCM Guarulhos) e no seu Guia de Estudos.

Foco cirúrgico para a prova: Redobre a atenção nas excludentes de crime do **Constrangimento Ilegal (Art. 146, § 3º — intervenção médica e coação para impedir suicídio)**, nas novas regras da **Ameaça contra a mulher (Art. 147, §§ 1º e 2º — pena em dobro e ação pública incondicionada pela Lei 14.994/2024)**, nas qualificadoras do **Sequestro e Cárcere Privado (Art. 148, § 1º — mais de 15 dias, menor de 18 ou maior de 60 anos)** e, sobretudo, na **Violação de Domicílio (Art. 150)**: excludentes do § 3º e conceito legal do que é e do que não é "casa" (§§ 4º e 5º).

CAPÍTULO VI — DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL | SEÇÃO I — LIBERDADE PESSOAL

Constrangimento ilegal

Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Aumento de pena

§ 1º - As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas.

§ 2º - Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência.

§ 3º - Não se compreendem na disposição deste artigo:

I - a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida;

II - a coação exercida para impedir suicídio.

Intimidação sistemática (bullying)

Art. 146-A. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais: *(Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)*

Pena - multa, se a conduta não constituir crime mais grave. *(Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)*

Intimidação sistemática virtual (cyberbullying) *(Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)*

Parágrafo único. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos on-line ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real: *(Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)*

Pena - reclusão, de 2 (dois) anos a 4 (quatro) anos, e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. *(Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)*

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro. *(Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)*

§ 2º Somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no § 1º deste artigo. *(Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)*

CONTINUAÇÃO DA SEÇÃO I — ARTS. 147-A, 147-B, 147-C, 148 E 149

Perseguição

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. *(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)*

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. *(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)*

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido: *(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)*

I – contra criança, adolescente ou idoso; *(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)*

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código; *(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)*

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma. *(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)*

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. *(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)*

§ 3º Somente se procede mediante representação. *(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)*

Violência psicológica contra a mulher *(Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)*

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação: *(Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)*

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. *(Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)*

Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido mediante uso de inteligência artificial ou de qualquer outro recurso tecnológico que altere imagem ou som da vítima. *(Incluído pela Lei nº 15.123, de 2025)*

Art. 147-C. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil: *(Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)*

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. *(Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)*

Seqüestro e cárcere privado

Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado: *(Vide Lei nº 10.446, de 2002)*

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:

I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos; *(Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)*

II - se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital;

III - se a privação da liberdade dura mais de quinze dias.

IV – se o crime é praticado contra menor de 18 (dezoito) anos; *(Incluído pela Lei nº 11.106, de 2005)*

V – se o crime é praticado com fins libidinosos. *(Incluído pela Lei nº 11.106, de 2005)*

§ 2º - Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

§ 3º Se cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil: *(Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)*

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 20 (vinte) anos. *(Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)*

Redução a condição análoga à de escravo

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: *(Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)*

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. *(Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)*

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: *(Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)*

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; *(Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)*

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. *(Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)*

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: *(Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)*

I – contra criança ou adolescente; *(Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)*

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. *(Incluído pela Lei nº 10.803, de 2003)*

ART. 149-A (TRÁFICO DE PESSOAS) & SEÇÃO II — INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO (ART. 150 INTEGRAL)

Tráfico de Pessoas *(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)*

Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: *(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)*

I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo; *(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)*

II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo; *(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)*

III - submetê-la a qualquer tipo de servidão; *(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)*

IV - adoção ilegal; ou *(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)*

V - exploração sexual. *(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)*

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. *(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)*

§ 1º A pena é aumentada de um terço até a metade se: *(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)*

I - o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las; *(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)*

II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência; *(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)*

III - o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função; ou *(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)*

IV - a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. *(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)*

§ 2º A pena é reduzida de um a dois terços se o agente for primário e não integrar organização criminosa. *(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)*

SEÇÃO II — DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO (ART. 150)

Violação de domicílio

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

§ 1º - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

§ 2º - (Revogado pela Lei nº 13.869, de 2019) (Vigência)

§ 3º - Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências:

I - durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência;

II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser.

§ 4º - A expressão "casa" compreende:

I - qualquer compartimento habitado;

II - aposento ocupado de habitação coletiva;

III - compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade.

§ 5º - Não se compreendem na expressão "casa":

I - hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do n.º II do parágrafo anterior;

II - taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero.

NOTA DE FIDELIDADE AO TEXTO LEGAL (LEI SECA COMPILADA):
O texto dos **Artigos 146 a 150 (incluindo os Arts. 146-A, 147-A, 147-B, 147-C e 149-A)** apresentado nas Páginas 1 a 3 reproduz rigorosamente a redação oficial vigente compilada no Portal da Legislação do Planalto. Na página seguinte (Página 4), confira o **Quadro Sinóptico de Decupagem dos Crimes contra a Liberdade Pessoal e Domicílio**.

QUADRO SINÓPTICO DE DECUPAGEM DOS ARTS. 146 A 150 (REVISÃO RÁPIDA IBAM)

Artigo	Tipo Penal / Modalidade	Pena Cominada	Destaques & Pegadinhas de Prova (Banca IBAM)
Art. 146	**Constrangimento Ilegal**	Detenção, 3 meses a 1 ano, ou multa	**Crime subsidiário** (só se aplica se não configurar crime mais específico, como roubo ou extorsão). **§ 1º (Pena cumulativa e em dobro):** reunião de **mais de 3 pessoas** (mínimo de 4!) ou emprego de armas. **§ 3º (Não constitui crime):** I - intervenção médica/cirúrgica sem consentimento por iminente perigo de vida; II - coação para impedir suicídio.
Art. 146-A	**Intimidação Sistemática (Bullying e Cyberbullying)** (Lei 14.811/2024)	**Bullying (caput):** Multa **Cyberbullying (par. único):** Reclusão, 2 a 4 anos, e multa	Ambos são expressamente subsidiários (*"se a conduta não constituir crime mais grave"*). Exige conduta intencional e repetitiva, sem motivação evidente. No meio digital/tempo real (*cyberbullying*), a pena salta de simples multa para reclusão de 2 a 4 anos e multa.
Arts. 147 e 147-C	**Ameaça**	**Art. 147 (caput):** Detenção, 1 a 6 meses, ou multa **Art. 147-C (Crime Org.):** Reclusão, 1 a 3 anos	Promessa de causar mal **injusto e grave** (por palavra, escrito, gesto ou meio simbólico). **Atenção à Lei 14.994/2024 (§§ 1º e 2º):** Se cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, aplica-se a **pena em dobro** e a ação penal passa a ser **pública incondicionada** (dispensa representação!). Nos demais casos, exige representação.
Art. 147-A	**Perseguição (Stalking)** (Lei 14.132/2021)	Reclusão, 6 meses a 2 anos, e multa	Crime habitual: exige perseguir **reiteradamente** (uma conduta isolada não configura). **§ 1º (+1/2 da pena):** contra criança, adolescente ou idoso (I); contra mulher por razões do sexo feminino (II); concurso de 2 ou mais pessoas ou emprego de arma (III). Procede-se mediante representação (§ 3º).
Art. 147-B	**Violência Psicológica contra a Mulher** (Lei 14.188/2021)	Reclusão, 6 meses a 2 anos, e multa (se não constitui crime mais grave)	Causar dano emocional que prejudique/perturbe o pleno desenvolvimento ou vise degradar/controlar ações, comportamentos, crenças e decisões. **Parágrafo único (Lei 15.123/2025):** +1/2 se cometido mediante uso de **inteligência artificial (IA)** ou recurso tecnológico que altere imagem ou som da vítima.
Art. 148	**Seqüestro e Cárcere Privado**	**Caput:** Reclusão, 1 a 3 anos **§ 1º (Qualif.):** Reclusão, 2 a 5 anos **§ 2º (Grave sofrimento):** Reclusão, 2 a 8 anos **§ 3º (Org. Crim.):** Reclusão, 12 a 20 anos	Crime permanente (a consumação se protrai no tempo — admite prisão em flagrante a qualquer momento enquanto durar a privação, conforme art. 303 do CPP). **Qualificadoras do § 1º (2 a 5 anos):** I - ascendente, descendente, cônjuge/companheiro ou maior de 60 anos; II - internação em casa de saúde/hospital; III - dura **mais de 15 dias**; IV - vítima **menor de 18 anos**; V - fins libidinosos.
Arts. 149 e 149-A	**Redução a Condição Análoga à de Escravo (149) e Tráfico de Pessoas (149-A)**	**Art. 149:** Reclusão, 2 a 8 anos, e multa **Art. 149-A:** Reclusão, 4 a 8 anos, e multa	**Art. 149:** trabalhos forçados, jornada exaustiva, condições degradantes, restrição por dívida, cercear transporte, vigilância ostensiva ou reter documentos/objetos pessoais. Aumenta de metade se contra criança/adolescente ou preconceito. **Art. 149-A:** finalidades (órgãos, trabalho escravo, servidão, adoção ilegal ou exploração sexual).
Art. 150 (Foco GCM)	**Violação de Domicílio**	**Simples (caput):** Detenção, 1 a 3 meses, ou multa **Qualif. (§ 1º):** Detenção, 6 meses a 2 anos (+ violência)	**§ 1º (Qualificadoras):** durante a noite, lugar ermo, emprego de violência ou de arma, ou por **2 ou mais pessoas**. **§ 3º (Excludentes):** I - durante o dia, com formalidades legais, p/ prisão ou diligência; II - a qualquer hora (dia ou noite), quando algum crime está sendo praticado ou na iminência de o ser. **§§ 4º e 5º (Conceito de "casa"):** *É casa:* compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva (ex: quarto de hotel ocupado) e compartimento não aberto ao público onde se exerce profissão/atividade. *Não é casa:* hospedaria/estalagem aberta (salvo o quarto ocupado), taverna e casa de jogo. *Obs.:* A violação praticada por agente público com abuso de poder hoje é punida pelo **art. 22 da Lei nº 13.869/2019 (Abuso de Autoridade)**.

FIDELIDADE AO EDITAL & PRÓXIMO TÓPICO: O texto dos **Arts. 146 a 150** nas Páginas 1 a 3 reproduz integralmente a redação oficial compilada do Planalto. Na sequência da tabela oficial do seu Guia de Estudos, o próximo bloco de Direito Penal compreende os **Crimes contra o Patrimônio (Arts. 155 a 159 do CP: Furto, Roubo, Extorsão e Extorsão mediante sequestro)**.